



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000720525

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004170-56.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ALDO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e GERALDO WOHLERS.

São Paulo, 21 de setembro de 2017

MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

VOTO nº 3572

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004170-56.2015.8.26.0562

COMARCA: Santos

VARA DE ORIGEM: 6ª Vara Criminal

JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

APELANTE: Aldo Gomes

APELADO: Ministério Público

Vistos.

Trata-se de apelação criminal, interposta por **Aldo Gomes**, contra a r. sentença de fls. 116/124 (publicada em 10 de novembro de 2016, fl. 125), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso na pena do artigo 129, § 9º, do Código Penal, a 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o *sursis* pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, com as condições previstas nas alíneas “b” e “c” do § 2º do artigo 78 do mesmo Estatuto.

Inconformado, apela o réu em busca da absolvição por insuficiência de provas ou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, porquanto “*não há motivos para que prevaleça a palavra da vítima*”, bem como somente se defendeu das agressões praticadas pela vítima. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do crime privilegiado (artigo 129, § 4º, do Código Penal) (fls. 139/146).

Contra-arrazoado o recurso (fls. 150/153), o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso para



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

cassar o *sursis*, estabelecendo “*previsão autônoma, de prestação de serviços à comunidade, a título de condição especial*”. (fls. 164/170).

É o relatório.

Consta dos autos que, na data de 7 de fevereiro de 2017, no horário e local indicados na denúncia, o apelante ofendeu a integridade corporal de sua esposa Mirella Espinhel Gomes, produzindo-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito juntado às fls. 31/32.

O recurso não merece provimento.

Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.

Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante, comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima (fls. 31/32).

Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima declarou que estava com o apelante (seu marido à época dos fatos) em uma festa de carnaval, na casa de sua amiga Marcela. Então, já no final da comemoração, chamou o apelante para ir embora, tendo se encaminhado ao banheiro, momento em que ele a seguiu e passou a agredi-la com tapas e socos. Em continuidade, Marcela adentrou ao local e presenciou o apelante puxar seu cabelo até o chão e desferir-lhe um soco, tendo ela conseguido, ao depois, separá-los. Na sequência, um casal de amigos se ofereceu para levá-la embora, contudo o apelante, inconformado, tornou a agredi-la com um chute. Explicou que, em razão da agressão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

suportada, ficou lesionada no rosto e nas costas. Asseverou, por fim, já ter sido agredida uma vez, antes dos fatos, no começo do casamento.

A testemunha Marcela asseverou que a vítima e o apelante estavam em uma festa em sua residência, na época de carnaval, tendo percebido que o apelante aparentava estar enciumado porque criticava o comportamento da vítima e suas vestimentas. Contou que consumiram bebidas alcoólicas, contudo ninguém “perdeu o controle”, mesmo porque seus genitores participavam da confraternização. Ao depois, já no final da festa, soube que o casal estava discutindo no banheiro, momento em que um convidado conseguiu arrombar a porta, tendo presenciado o apelante agarrando a vítima pelos cabelos. Após conseguir separá-los, o apelante, do lado externo de sua residência, ainda agrediu a vítima mais uma vez com tapas e chutes.

O apelante, por sua vez, alegou que estava com a vítima em uma festa de carnaval, na residência de uma amiga do casal, tendo consumido muita bebida alcoólica. Então, ao final da festa, a vítima o agrediu em razão de ciúmes, pelo que revidou para se defender, contudo não se recorda ao certo como se deu a agressão porque estava muito alcoolizado. Por fim, sustentou que havia muitas brigas conjugais em face do ciúme da vítima.

A prova dos autos está a inculpar o apelante.

Como é cediço, neste tipo de crime, confere-se elevada importância à palavra da vítima.

Nesse sentido:

*“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. 2. No caso, verifica-se que as medidas impostas foram somente para manter o dito agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de eventuais testemunhas, restringindo apenas em menor grau a sua liberdade. 3. Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em habeas corpus improvido” (STJ, RHC 34035/AL, Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.11.2013, DJe. 25.11.2013).

Insta salientar que as declarações da vítima restaram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 31/32, que concluiu que a vítima experimentou lesões de natureza leve, consistentes em “*equimose avermelhada em hemiface esquerda*” e “*diminuta escoriação no ombro direito*”.

Nesse passo, a natureza das lesões, portanto, está em conformidade com as declarações da vítima, a demonstrar a verossimilhança de seus relatos.

Ademais, também corroborando as declarações da vítima, há o firme depoimento da testemunha Marcela, inexistindo, igualmente, qualquer circunstância provada nos autos que justifique um suposto interesse da referida testemunha em prejudicar o apelante, até porque era amiga do casal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não há nada a retirar a idoneidade da testemunha ou mesmo do seu depoimentos.

Sendo assim, não há falar em ocorrência de legítima defesa, posto não haver elementos, nos autos, a indicar injusta agressão supostamente perpetrada contra o apelante, pelo contrário, ele teria iniciado as agressões.

Como se vê, as declarações da vítima, amparadas no laudo pericial e no depoimento da testemunha, tornam inquestionável a existência e a autoria do delito de lesão corporal, de modo que a condenação do apelante, pela prática deste crime, era mesmo de rigor.

E não há como acoroçoar o pedido de reconhecimento do crime privilegiado, porquanto para a configuração do benefício, previsto no § 4º do artigo 129 do Código Penal, necessário se faz que o agente atue sob o domínio de violenta emoção, após a injusta provocação da vítima, circunstância que deve estar devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso em comento.

Cumprе consignar que a embriaguez voluntária não é causa excludente de culpabilidade, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Aliás, para o reconhecimento da excludente seria necessário um comprometimento total do estado psíquico do agente, comprovado pericialmente, além do fato de que essa embriaguez deveria ser resultante de caso fortuito ou força maior.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Assim, a prova dos autos está a inculpar o apelante, porquanto sua negativa, em juízo, restou isolada e só pode ser entendida como tentativa de evitar sua responsabilização.

No que concerne à dosimetria da pena de prisão, não há reparos a fazer, porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, enquanto nas fases subsequentes, ante a inexistência de circunstâncias e causas alteradoras, foi tornada definitiva em 3 (três) meses de detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o aberto, ante o *quantum* desta.

Incabível a substituição da pena, em observância ao artigo 44, inciso I, do Código Penal ou a aplicação, tão somente, de pena de multa, prevista alternativamente, em observância à vedação expressa na Lei “Maria da Penha”.

Por fim, adequado o *sursis* concedido pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, com as condições previstas nas alíneas “b” e “c” do § 2º do artigo 78 do mesmo Estatuto.

Ante o exposto, **nega-se provimento** ao recurso, mantendo-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator